

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO
RADICADO No. 2026_3629239

SUB 71638
27 FEB 2026

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA
(INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIÓN DE VEJEZ-ORDINARIA)

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES
ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO

Que el(la) señor(a) **HOYOS LARA LUIS EDUARDO**, identificado(a) con CC No. 73,096,218, solicita el 23 de febrero de 2026 el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez, radicada bajo el No 2026_3629239.

Que nació el 7 de agosto de 1961 y actualmente cuenta con 64 años de edad.

Que obra declaración juramentada extrajuicio en la que el(a) solicitante manifiesta su imposibilidad de continuar cotizando al sistema general de pensiones.

Que el(la) peticionario(a) ha cotizado los siguientes tiempos de servicio:

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
FIORINZO LAMFRANCO	19800301	19801201	TIEMPO SERVICIO	276
SOC HOTELERA CARIBE LTDA	19801117	19810131	TIEMPO SERVICIO	76
COUNTRY CLUB S A	19831207	19850731	TIEMPO SERVICIO	603
COUNTRY CLUB S A	19850801	19870630	TIEMPO SERVICIO	699
COUNTRY CLUB S A	19870701	19880630	TIEMPO SERVICIO	366
COUNTRY CLUB S A	19880701	19890630	TIEMPO SERVICIO	365
COUNTRY CLUB S A	19890701	19900630	TIEMPO SERVICIO	365
COUNTRY CLUB S A	19900701	19910630	TIEMPO SERVICIO	365
COUNTRY CLUB S A	19910701	19920531	TIEMPO SERVICIO	336
COUNTRY CLUB S A	19920601	19920927	TIEMPO SERVICIO	119
RODRIGUEZ MARTINEZ DORA INES	19980401	19980731	TIEMPO SERVICIO	120
SAITEMP LTDA	20070901	20070913	TIEMPO SERVICIO	13
SAITEMP LTDA	20071001	20071031	TIEMPO SERVICIO	30
SAITEMP LTDA	20071101	20071130	TIEMPO SERVICIO	30
SAITEMP LTDA	20071201	20071231	TIEMPO SERVICIO	30
SAITEMP LTDA	20080101	20080131	TIEMPO SERVICIO	30
SAITEMP LTDA	20080201	20080831	TIEMPO SERVICIO	210
SAITEMP LTDA	20080901	20080920	TIEMPO SERVICIO	20
SAITEMP LTDA	20081001	20081025	TIEMPO SERVICIO	25
SAITEMP LTDA	20081101	20081130	TIEMPO SERVICIO	30
SAITEMP LTDA	20081201	20081231	TIEMPO SERVICIO	30
SAITEMP LTDA	20090101	20090930	TIEMPO SERVICIO	270
SAITEMP LTDA	20091001	20091031	TIEMPO SERVICIO	30
SAITEMP LTDA	20091101	20091231	TIEMPO SERVICIO	60
SAITEMP LTDA	20100101	20100831	TIEMPO SERVICIO	240
SAITEMP LTDA	20100901	20100920	TIEMPO SERVICIO	20

SUB 71638
27 FEB 2026

SAITEMP LTDA	20101001	20101025	TIEMPO SERVICIO	25
SAITEMP LTDA	20101101	20101231	TIEMPO SERVICIO	60
SAITEMP LTDA	20110101	20110120	TIEMPO SERVICIO	20
JOSE OSCAR SALAZAR CORREA	20140901	20140905	TIEMPO SERVICIO	5
JOSE OSCAR SALAZAR CORREA	20141001	20141231	TIEMPO SERVICIO	90
CASTAÑO ROJAS LUIS FELIPE	20150101	20150110	TIEMPO SERVICIO	10
CASTAÑO ROJAS LUIS FELIPE	20150201	20150331	TIEMPO SERVICIO	60
CASTAÑO ROJAS LUIS FELIPE	20150401	20150401	TIEMPO SERVICIO	1
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20150501	20151231	TIEMPO SERVICIO	240
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20160101	20160430	TIEMPO SERVICIO	120
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20160601	20161231	TIEMPO SERVICIO	210
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20170101	20170131	TIEMPO SERVICIO	30
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20170201	20170228	TIEMPO SERVICIO	30
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20170301	20170531	TIEMPO SERVICIO	90
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20170701	20170731	TIEMPO SERVICIO	30
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20170801	20170831	TIEMPO SERVICIO	30
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20170901	20170930	TIEMPO SERVICIO	30
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20171001	20171130	TIEMPO SERVICIO	60
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20171201	20171231	TIEMPO SERVICIO	30
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20180101	20180228	TIEMPO SERVICIO	60
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20180301	20180331	TIEMPO SERVICIO	30
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20180401	20180430	TIEMPO SERVICIO	30
GIL LOPEZ MARTA ELSY	20180501	20180630	TIEMPO SERVICIO	60
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20180701	20180706	TIEMPO SERVICIO	6
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20180801	20181031	TIEMPO SERVICIO	90
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20181101	20181130	TIEMPO SERVICIO	30
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20181201	20181229	TIEMPO SERVICIO	29
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20190101	20190331	TIEMPO SERVICIO	90
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20190401	20190430	TIEMPO SERVICIO	30
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20190501	20190531	TIEMPO SERVICIO	30
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20190601	20190630	TIEMPO SERVICIO	30
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20190701	20190725	TIEMPO SERVICIO	25
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20190901	20190928	TIEMPO SERVICIO	28
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20191001	20191031	TIEMPO SERVICIO	30
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20191101	20191130	TIEMPO SERVICIO	30
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20191201	20191231	TIEMPO SERVICIO	30
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20200101	20200229	TIEMPO SERVICIO	60
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20200301	20200422	TIEMPO SERVICIO	52
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20200501	20200522	TIEMPO SERVICIO	22
QUINCHIA MARIN LUZ MARY	20200601	20200602	TIEMPO SERVICIO	2
HOYOS LARA LUIS EDUARDO	20240501	20241231	TIEMPO SERVICIO	240
HOYOS LARA LUIS EDUARDO	20250101	20250131	TIEMPO SERVICIO	30
HOYOS LARA LUIS EDUARDO	20250301	20250430	TIEMPO SERVICIO	60
HOYOS LARA LUIS EDUARDO	20250601	20250731	TIEMPO SERVICIO	60

Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 7,098 días laborados, correspondientes a 1,014 semanas.

Que el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, dispone que: “Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.”

Que el Decreto 1730 de 2001, reglamenta el artículo 37 la Ley 100 de 1993 referente a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y estableció en el artículo 1° la causación de derecho y en literal a) definió que habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando: “el

afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando”.

Que la anterior norma, estableció en el artículo segundo “Cada Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado. En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales.”

Que de conformidad con lo anterior, es importante señalar que para la liquidación de las indemnizaciones sustitutivas reconocidas por Colpensiones, solo se tendrán en cuenta los tiempos cotizados al ISS o Colpensiones, respecto de los tiempos cotizados a otras cajas o sobre los cuales en su momento no se efectuaron aportes a pensión, serán los fondos en los que se efectuaron las cotizaciones o las entidades empleadoras o quienes las sustituyan en caso de encontrarse liquidadas, las encargadas de pronunciarse respecto del estudio de la indemnización sustitutiva.

Que el Decreto 1730 de 2001 establece en su artículo 4° como requisito para acceder a la prestación solicitada que “que el afiliado debe demostrar que ha cumplido con la edad y declarar bajo la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en imposibilidad de seguir cotizando”.

Que para efectos de establecer la liquidación de la presente prestación, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, el cual dispone que el valor de la Indemnización Sustitutiva de la pensión de vejez equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó al Sistema de Pensiones, de lo cual resulta la siguiente fórmula:

$$\text{Indemnización} = [(\text{Ingreso Base Liquidación}/30) \times 7] \times (\text{días} / 7) \times (\text{Promedio Porcentajes de Cotización})$$

Que en virtud de las normas antes citadas para determinar los valores a aplicar en las variables antes determinadas, resulta imperioso manifestar que el Ingreso Base de Liquidación, responde al promedio de lo cotizado por el tiempo en que el asegurado efectuó cotizaciones al ISS o Colpensiones.

Que, en tal orden de ideas, para acceder a la prestación solicitada el afiliado reunió los siguientes requisitos: 1) No contar con el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, 2) Manifestar su imposibilidad de continuar cotizando al Sistema y 3) Contar con la edad de pensión

SUB 71638
27 FEB 2026

correspondiente a 55 años en el caso de las mujeres y 60 en el caso de los hombres, la cual aumentara a 57 años mujeres y 62 años hombres, a partir del año 2014 como lo establece el artículo 9o de la ley 797 de 2003.

Que finalmente, en el artículo 2.2.4.5.6 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016 el cual compila el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 establece en cuanto a la incompatibilidad de la presente prestación que “Salvo lo establecido en la ley, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto.”

Que la presente prestación constituye un pago único.

Que se procede a efectuar la siguiente liquidación conforme a la normativa anteriormente mencionada así:

AÑO	FACTOR	VALOR ACUMULADO	VALOR IBL	VALOR ACTUALIZADO
1980	IBC	50,793.00	50,793.00	10,802,355.00
1981	IBC	7,470.00	7,470.00	1,262,307.00
1983	IBC	11,688.00	11,688.00	1,260,261.00
1984	IBC	175,320.00	175,320.00	16,207,034.00
1985	IBC	209,370.00	209,370.00	16,363,530.00
1986	IBC	257,040.00	257,040.00	16,406,026.00
1987	IBC	364,380.00	364,380.00	19,228,799.00
1988	IBC	482,100.00	482,100.00	20,513,616.00
1989	IBC	530,460.00	530,460.00	17,617,368.00
1990	IBC	655,920.00	655,920.00	17,272,508.00
1991	IBC	847,440.00	847,440.00	16,859,941.00
1992	IBC	785,007.00	785,007.00	12,314,957.00
1998	IBC	816,000.00	816,000.00	3,980,854.00
2007	IBC	1,534,467.00	1,534,467.00	3,809,628.00
2008	IBC	5,167,166.00	5,167,166.00	12,137,888.00
2009	IBC	5,715,000.00	5,715,000.00	12,468,446.00
2010	IBC	5,736,167.00	5,736,167.00	12,269,241.00
2011	IBC	238,000.00	238,000.00	493,422.00
2014	IBC	1,865,167.00	1,865,167.00	3,569,782.00
2015	IBC	6,512,367.00	6,512,367.00	12,024,067.00
2016	IBC	7,579,000.00	7,579,000.00	13,106,156.00
2017	IBC	8,115,174.00	8,115,174.00	13,270,311.00
2018	IBC	8,598,875.00	8,598,875.00	13,508,763.00
2019	IBC	8,775,277.00	8,775,277.00	13,361,004.00
2020	IBC	3,924,756.00	3,924,756.00	5,756,970.00
2024	IBC	10,400,000.00	10,400,000.00	11,498,781.00
2025	IBC	6,994,000.00	6,994,000.00	7,350,694.00

Indemnización = \$29,679,579.00

SON: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Que se pone de presente al(la) ciudadano(a) que la Ley 2381 de 2024 "Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones", estableció en los artículos 18 y 37 que las personas que cuenten entre:

a) Trescientas (300) y menos de mil (1000) semanas, podrán tener una renta vitalicia en el Pilar Semicontributivo, para lo cual deberá contar adicional con 65 años de edad, en caso de hombres o 60 años de edad, en caso de mujer.

b) Mil (1000) semanas y menos de mil trescientos (1300) semanas cotizada podrá tener derecho a la prestación anticipada por vejez, si cuenta adicional con 62 años mujer o 65 años hombre, y no reúnan las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez del Pilar Contributivo. En este caso, a la persona beneficiaria de la prestación anticipada de vejez, se le descontará de dicha prestación de manera mensual, el valor equivalente a las cotizaciones faltantes, hasta alcanzar el número mínimo de semanas requeridas para acceder a la pensión integral de vejez.

Que teniendo en cuenta lo antes expuesto, se informa al(a) ciudadano(a), que si desea acogerse a los beneficios citados, es necesario que allegue manifestación expresa en la que se indique su intención de revocar la prestación aquí reconocida, y por lo tanto no proceda a su cobro; toda vez que el reconocimiento de la Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez es incompatible, de acuerdo con lo establecido en Parágrafo 2° del Artículo 3 de la Ley 2381 de 2024.

Que es importante aclarar que, la Honorable Corte Constitucional a través del Auto 841 de 2025 suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, razón por la cual las normas anteriores no tendrán efecto alguno hasta tanto esta Corte defina la nueva fecha de entrada en vigencia de la citada Ley.

Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, Decreto 1730 de 2001, Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, y C.P.A.C.A.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de una Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez por una sola vez, a favor del(a) señor(a) **HOYOS LARA LUIS EDUARDO**, ya identificado, en cuantía de \$29,679,579.00 VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 202603 que se paga a partir del último día hábil del mismo mes en la central de pagos del banco DAVIVIENDA de BARRANQUILLA ALTO PRADO.

ARTÍCULO TERCERO: Esta indemnización estará a cargo de:

ENTIDAD	DÍAS	VALOR CUOTA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	7098	\$29,679,579.00

SUB 71638
27 FEB 2026

ARTÍCULO CUARTO: La presente Indemnización Sustitutiva de pensión Vejez es incompatible con las pensiones de vejez y de invalidez. Salvo lo establecido en la ley.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese al(a) Señor(a) **HOYOS LARA LUIS EDUARDO** haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNÍQUESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



INGRID CAROLINA ARIZA CRISTANCHO
SUBDIRECTORA DE DETERMINACION III
COLPENSIONES

LIQUIDADADOR
ANALISTA COLPENSIONES

LORENA VANESSA MONTAÑO OLIVEROS